THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：07/2019JCCI 号　　2019 年 8 月 19 日

ベトナム社会主義共和国
財政省　御中

政令 20 号についての意見書

ベトナム日本商工会議所
会頭　三浦　伸文

日頃より日本商工会議所に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。さて、2017 年 2 月 24 日に政府によって発布され、2017 年 5 月 1 日より有効となっている政令 20 号(Decree 20/2017/ND-CP)につきまして、以下のとおり意見書を提出させていただきますので、ご検討いただき、ぜひとも議論のために会合を設定いただければ深甚です。

政令 20 号第 8 条第 3 項において、関連者取引に適用される損金算入制限規定として利払前・減価償却費前・税金控除前利益（EBITDA）の 20%を超える利息費用については損金算入が認められないと規定されております。

Article 8 *Determining expenses for tax assessment purposes in a number of specific cases applicable to enterprises with special related transactions*
Total loan interest expenses incurred in the tax period of the taxpayer which are deductible when assessing taxable income for CIT purposes shall not exceed 20% of the total net profit from business activities before loan interest expenses and depreciation in the period of the taxpayer.

政令 20 号では明確な適用範囲は規定されておらず、税務総局から個別企業宛に 2018 年 10 月に発行されているオフィシャルレター3790 によれば、関連者からの借入がない場合（第 3 者借入のみの場合）でも他の関連者取引を有する場合上記損金算入制限の対象になるとされているものの、地方当局から異なった説明のオフィシャルレターも発行されており統一的な解釈がされておりません。

まず第 8 条は「特定の関連者取引を有する企業」に関する規定ですので、他に 1 つでも関連者取引がある場合に第三者借入利息が当該規定の対象になるという解釈は

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

不合理だと言え、「特定の関連者取引」を特定すべきです。

この規定についてベトナムに進出している日系企業は当該規制範囲の不明確さや損金算入制限に伴う法人税コストの増大に強い懸念を抱いております。また多くのベトナム企業からも当該規定に関する不満が寄せられているとも聞いております。

借入を海外から実施する場合の支払利息は外国契約者税の課税対象となっており、国内から借入を実施する場合の支払利息は貸手の受取利息として法人税の課税対象となります。当該規定によって損金算入が認められない場合には、同一の所得に対して二重課税が生じております。二重課税により企業の負担が重くなっており、また公正な市場競争の観点からも望ましくないものと考えます。

公正な市場競争という意味では、資金力に乏しい中小企業ほど事業資金を第三者借入に依存する割合が高く、当該規制による法人税費用の増大は中小企業の競争力を失わせる結果となります。それは資金力があり第三者借入の割合が少ない大企業を優遇することとなり、ベトナム政府が推進している中小企業や裾野産業の育成という方針に反するものと考えます。

また、初期投資に大きな資金が必要なインフラ事業や重工業は第三者借入による資金調達が不可欠なケースが多くあります。インフラ事業で当該規制による法人税費用が増大すると、当該費用を回収するためにサービス提供単価を上げざるを得ず、結果として将来のベトナム国民の負担増加に繋がります。ベトナム政府は現在 PPP 形式によるインフラ事業を推進する方向であると理解しておりますが、BOT 形式など PPP によりインフラ事業実施件数が増えれば増えるほどこのような事案が増加し、将来の国民負担は増加することになります。

さらに、スタートアップの企業は資金調達の必要性から借入を抱えていることが多く、税前利益が生じていても当該規制のため税後利益が赤字になっている場合も散見しており、このような法規制は特に新規企業の事業意欲を削ぎ、経済の円滑な発展に悪影響を及ぼします。

このように企業側の資金需要が実際のベトナム国内に存在する場合に第三者借入の利息にまでこの規定を適用することは悪影響が大きいと考えます。

そこで当会としましては、以下のような提案をさせていただきたく存じます。

- グループ間融資等により相対的に税負担の軽い国外関連者に過大な利子を支払う税源浸食を防止する BEPS 行動計画 4 の趣旨からすれば、第三者借入から生じる支払利息を制限の対象にすることは妥当ではないため、法令やオフィシャ

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

ルレターにより第三者借入から生じる支払利息や関連者が保証する第三者借入は当該規制の対象外であることを明確にして頂きたい。

- 関連者借入利息についても、一律に全ての企業に当規定を適用することは事業特性が異なる企業間や同一業種でも異なる成長ステージの企業間に不公平が生じることとなり、公正な市場競争の観点から望ましくないため、以下のような例外規定を法改正により設けて頂きたい。
  - 設立後初めての売上発生時から 5 年間は適用しない
  - EBITDA30%へ制限率を引き上げ
  - 当該規定により損金算入を否認された借入利息の繰越規定

なお、最新の改訂税法草案においては、以前の草案に記載されていた資本過小税制の規定が削除されておりますが、当該理由についてもご教示頂けますと深甚です。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会議所は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会議所　会頭

写)　外務省北東アジア局
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会

三浦　伸文